**REPÚBLICA DE CHILE**
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 2260: **a lo principal**, ténganse por acompañados los documentos denominados LOOMIS-622, LOOMIS-623 y LOOMIS-624, correspondientes a los archivos "*622. EEFF Wagner (Loomis Chile) 2018-2017 - Deloitte.pdf*", "*623. EEFF Wagner (Loomis Chile) 2019-2018 - Deloitte.pdf*" y "*624. EEFF Wagner (Loomis Chile) 2020-2019 - Deloitte.pdf*", respectivamente, con citación. En cuanto al resto de los documentos, estese a lo que se resolverá a continuación. **Al otrosí**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. En consecuencia, se ordena a Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. Asimismo, agréguense al cuaderno de documentos confidenciales de Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA, los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. Certifíquese lo que corresponda. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada.

A los folios 2385, 2414 y 2425: ténganse por acompañados los documentos, con citación.

Al folio 2388: **a todo**, respecto del informe extendido en lengua extranjera, se resolverá. En cuanto a su traducción libre, pónganse en conocimiento de las partes para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 347 del Código de Procedimiento Civil.

Al folio 2390: téngase por acompañado el informe, con citación.

Al folio 2427: **a todo**, respecto del currículum del autor Rafael Epstein, a sus antecedentes. En relación con la solicitud de confidencialidad del informe logístico "*Análisis de los Modelos Logísticos de Transporte de Valores*", ha lugar solo en cuanto, se decreta confidencial los guarismos señalados en las secciones indicadas en la presentación. En consecuencia, se ordena a Brink's Chile S.A. ("Brink's") acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, una versión pública preliminar de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. Elabórese un cuaderno de documentos confidenciales de Brink's Chile S.A. y agréguese a este

el documento cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. Certifíquese lo que corresponda. En el intertanto, manténgase bajo custodia de la Secretaria Abogada.

Advirtiendo que el informe contiene cálculos cuyas fuentes de procedencia no fueron ofrecidas en esta presentación, se ordena a Brink's dar cumplimiento al Auto Acordado Nº 29/2024 y acompañar las bases de datos originales y las directamente utilizadas para efectuar las estimaciones, los comandos utilizados para el tratamiento de dichas bases y para la estimación de las simulaciones, como asimismo las bases de datos y estadísticas descriptivas utilizadas para la elaboración de dichos informes, dentro del plazo de tres días hábiles, contados desde la notificación de la presente resolución.

Al folio 2443: **a todo**, respecto de los documentos denominados:

**(i)** "*1. Re_ Licitación BancoEstado - Brinks.msg*"; "*3. RE_ Presentación propuesta Comercial Brinks.msg*"; "*3. RE_ Próxima Reunión Técnica.msg*"; "*4.5. Cierre de Negociación - ATM´s.xlsx*"; "*5. Propuesta Brinks 2018 - entrada en vigencia nuevas tarifas.msg*"; "*5. Propuesta contrato marco Brinks.msg*"; "*6. RE_ _Carta Respuesta_ - Propuesta Brinks 2018 - entrada en vigencia nuevas tarifas.msg*"; "*6. RE_ Carta Solicitud de prórroga de Servicio de transporte de valores BRINKS.msg*"; "*9. Re_ Presentación Oferta BRINKS.msg*"; "*10.Carta de Itau en respuesta tarifas 15 06 2018.pdf*"; "1*2. Carta BancoEstado propuesta técnico-económica Brinks.msg*"; "*13. RE_ Reunión Prórroga BRINKS.msg*"; "*17. Re_ Firma Addendum Brinks.msg*" y "Organigrama Direccion Comercial 2017-2019.pdf", ténganse por acompañados, con citación;

**(ii)** "*Asesoría Requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica contra Brink's Chile S.A.*", en lo que se refiere a las secciones identificadas en: **(a)** las páginas 9, 10, 11, 34 y 38, no ha lugar, por cuanto se trata de información de más de cinco años de antigüedad; **(b)** las páginas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, y la "página 43", bajo el entendido que esta última se refiere a la página 40, ha lugar a la confidencialidad solo en cuanto se trate de información que sea posterior a septiembre de 2021; y **(c)** las páginas 22 y 35, no ha lugar por cuanto no se observa cómo la divulgación de la información que solicita censurar podría afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular.

**(iii)** Sobre el resto de las solicitudes de confidencialidad de conformidad con las filas del documento que rola a folio 2442: **(a)** en relación con los 65 documentos a los que hace referencia el **Listado Nº 1**, ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados; **(b)** respecto de los documentos identificados en las filas 24, 25, 26, 105 y 106, ha lugar a la confidencialidad solo en cuanto se trate de información contenida en las secciones singularizadas, que sea posterior a septiembre de 2021; **(c)** sobre los 218 documentos identificados en el **Listado Nº 2**, no ha lugar a la confidencialidad, por cuanto se trata de información de más de cinco años de antigüedad.

En consecuencia, se ordena a Brink's acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. Agréguense al cuaderno de documentos confidenciales de Brink's, los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. Certifíquese lo que corresponda. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada.

Al folio 2518: respecto de los documentos extendidos en lengua extranjera, se resolverá. En cuanto a las traducciones, pónganse en conocimiento de las partes para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 347 del Código de Procedimiento Civil. En relación con el resto de los documentos, ténganse por acompañados, con citación.

Se resuelve derechamente la presentación de folio 1540: atendido que la versión pública preliminar fue puesta en conocimiento de las partes sin que su tachado fuera observado, téngase como definitiva. Agréguese al expediente y certifíquese lo que corresponda. En consecuencia, téngase por cumplido lo ordenado a folio 1539.

Se resuelve derechamente la presentación de folio 2359: **a todo**, atendido lo certificado a folio 2519, téngase por acompañado el informe económico con las bases de datos, con citación.

Para efectos de una correcta comprensión de lo resuelto a la presentación de Brink´s de folio 2443, defínanse a continuación los siguientes listados de documentos:

**REPÚBLICA DE CHILE**
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

**Listado Nº 1**: filas 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 y 292 del documento que rola a folio 2442.

**Listado Nº 2**: filas 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 y 311 del documento que rola a folio 2442.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 430-21.
Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Ignacio Parot Morales, Presidente(S), Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

*496979D1-9F9E-4EE4-AF78-A424B5C05B7C*
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.